

0006299-24.2014.8.26.0609

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 6184/2013 - 1º Distrito

Policial de Taboão da Serra/SP, 925/2013 - 1º Distrito Policial de Taboão da Serra/SP

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0006299-24.2014.8.26.0609 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006299-24.2014.8.26.0609

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 6184/2013 - 1º Distrito

Policial de Taboão da Serra/SP, 925/2013 - 1º Distrito Policial de Taboão da Serra/SP

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Ailton Dias Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Vistos.

EMERSON OLIVEIRA NOGUEIRA, AILTON DIAS DOS SANTOS e PATRÍCIA SOARES DE LIMA MONTEIRO foram denunciados, o primeiro como incurso no artigo 157, § 2º, e no artigo 147, ambos do Código Penal, e o segundo e a terceira como incursos no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 17 de julho de 2013, por volta das 21h12, na Rua Carlos Drummond de Andrade, n.º 69, Jardim Saint Moritz, nesta cidade e comarca os acusados subtraíram, mediante violência e em concurso de agentes, bens da vítima Anicleia Gomes Dias dos Santos. Ainda segundo a inicial, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado Emerson, valendo-se das relações familiares, ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira Anicleia. A denúncia narra os fatos imputados aos acusados nos seguintes termos:

[...]

Conforme restou apurado, Ailton e a vítima mantiveram-se casados por quatro anos e então se separaram de corpos. Desta união adveio um filho menor de idade em comum. Posteriormente, a vítima conviveu maritalmente com Emerson por aproximadamente seis meses, possuindo um filho em comum, menor de idade. Emerson é usuário de cocaína e apresenta comportamento agressivo, de forma tal que, por diversas vezes, chegou a ofender a integridade corporal da vítima, a qual obteve medidas protetivas da Lei Maria da Penha em seu favor.

Consta que na data dos fatos Emerson, Ailton e Patrícia, atual companheira de Ailton, conforme acerto prévio entre eles, foram ao endereço da vítima e ficaram defronte à residência, esperando sua chegada, a fim de subtrair seu veículo. No horário dos fatos a vítima chegou em sua casa e de pronto deparou-se com os três denunciados, que passaram a gritar “perdeu, perdeu” e, ato contínuo, partiram em agressão à vítima: Emerson tirou a criança que estava em seu colo e Patrícia segurou suas mãos enquanto Ailton desferia-lhe socos e chutes.

Nesse momento, uma vizinha da vítima chamada Celeste viu as agressões e pegou a criança. Então Emerson passou também a agredir Anicleia com socos, chutes, tapas e empurrões. Patrícia também deu chutes, tapas e cuspiu no rosto da vítima.

Durante a agressão, os três se revezavam, enquanto um imobilizava a vítima, os outros dois desferiam-lhe golpes. Nessas circunstâncias, os três também praticaram ameaças e injúrias contra a vítima, chamando-a de “vagabunda, prostituta, puta”.

Ato contínuo, os três arrombaram a porta da sala e adentraram a residência da vítima e passaram a subtrair bens. Ailton e Patrícia conseguiram evadir-se do local levando o veículo da vítima, a cadeirinha de bebê que nele estava, um forno de micro-ondas, a televisão, um aparelho de telefone celular e quantia de R\$ 360,00.

Emerson foi encontrado pela polícia militar, acionada pela vizinhança, ainda dentro da residência da vítima, sendo preso em flagrante, não sem antes ameaçar Anicleia, afirmando que “se fosse preso, ao sair iria matá-la, pois tem quem faça o serviço”. Os demais denunciados já haviam se evadido do local quando os policiais chegaram. A polícia encontrou a vítima com diversas marcas da agressão sofrida, a ser demonstrada com a juntada oportuna do laudo de exame de corpo de delito.

[...]

A denúncia foi recebida em 06 de agosto de 2013 (fls. 62/63).

O feito foi desmembrado em relação a Ailton e Patrícia, prosseguindo-se nos presentes autos apenas em relação aos referidos acusados (fl. 195). Emerson foi julgado nos autos 0007091-12.2013.8.26.0609.

Ailton apresentou resposta à acusação às fls. 88/92 e Patrícia às fls. 289/299.

Durante a instrução, foi ouvida a vítima Anicleia Gomes Dias Santos e tomado o depoimento das testemunhas Fabricio Afonso Buareto Teramussi, Jaciara Rodrigues Moraes e Sanaria Alves Garcia, seguindo-se o interrogatório dos réus. Foi juntada prova emprestada produzida nos autos 0007091-12.2013.8.26.0609.

Foi juntada às fls. 481/482 certidão de objeto e pé da ação de divórcio da vítima e do acusado Ailton.

Em alegações finais. O Ministério Público pugnou pela desclassificação da conduta praticada por Ailton para o delito previsto no artigo 345 c/c o artigo 129, § 9º, do Código Penal, bem como pela desclassificação da conduta praticada por Patrícia para o artigo 345 c/c o artigo 129, caput, do Código Penal, coma consequente declaração de extinção da punibilidade dos acusados, pela prescrição (fls. 486/495). De igual modo, a defesa dos acusados pleiteou a desclassificação e o reconhecimento da extinção da punibilidade (fls. 499/500 e 501/505).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Assiste razão às partes quanto à necessidade de desclassificação da conduta dos acusados para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, cumulado com o crime de lesão corporal. A propósito, adotam-se como fundamento da sentença as razões expostas pelo Ministério Público:

Do acervo probatório coligido ao bojo dos autos, verifica-se a ausência de prova suficiente a demonstrar que os bens subtraídos pelos acusados eram de propriedade da vítima.

Nesse sentido, em solo policial, Anicleia narrou que “tem um veículo Idea placa JPZ 9440 que está em nome de Ailton, porém ele deixou o veículo com ela, ficando com os outros bens”. Outrossim, disse que “Emerson mandou Ailton levar a televisão, o micro-ondas e o celular, afirmando que são de sua propriedade. Acrescenta a vítima que, quando passou a conviver com Emerson já tinha adquirido tais bens, não tendo ele qualquer direito sobre eles” (fls. 14).

Em juízo, a ofendida também declarou que o automóvel estava em nome de AILTON.

Além disso, na Delegacia de Polícia, Emerson afirmou que arrombou a porta da casa para pegar a chave do carro e entregar para AILTON, bem como que entregou o micro-ondas para o acusado, “pois é de sua propriedade” (fls. 24/25).

No mais, nada obstante o documento de fls. 302 apresentado pela defesa esteja ilegível, conforme certidão de objeto e pé dos autos de nº 0046371-

39.2011.8.26.0001, relativos ao divórcio de ANILTON e Anicleia (fls. 481/482), decidiu-se que “Quanto à partilha de bens e dívidas, deixo de apreciá-lo por não haver prova documental comprovando a propriedade do veículo, havendo notícia de que encontra-se financiado...”.

Por tudo, conclui-se que há prova segura para afirmar somente o dolo dos acusados de fazer justiça com as próprias mãos para satisfazer sua pretensão – considerada legítima por eles – de reaver o veículo que estava em poder da vítima, valendo-se de violência para tanto.

Por outro lado, a participação dos outros dois indivíduos não identificados, bem como a subtração dos demais bens não restou cabalmente comprovada.

Emerson confirmou que entregou um micro-ondas para AILTON, acrescentando que o fez por ser de sua propriedade. Em relação aos demais objetos, não há prova segura nos autos. Nessa esteira, constata-se que os réus provocaram lesões corporais de natureza leve na ofendida, de acordo com o relatório médico de fls. 18 e o laudo pericial de fls. 96. No caso de AILTON, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que foi casado com a vítima por aproximadamente quatro anos.

Em que pesem os esforços empreendidos pelos acusados na tentativa de se esquivarem da responsabilidade pelas lesões causadas na ofendida, alegando que houve agressões recíprocas e apenas contiveram a vítima que tentou avançar contra AILTON, verifica-se que a versão apresentada por eles restou isolada nos autos, motivo pelo qual merece desprezo.

Quanto a isso, faz-se mister destacar que a testemunha Maria Celeste relatou com detalhes que AILTON e PATRICIA seguraram a ofendida, bem como que PATRICIA deu “uma grande surra” em Anicleia. Somam-se a isso a versão da ofendida e a descrição das lesões no laudo pericial, demonstrando, assim, a fragilidade dos argumentos apresentados.

Destarte, os elementos colhidos constituem fundamentos sólidos para a condenação dos réus, porém, com a desclassificação para os crimes previstos no artigo 345, c.c. o artigo 129, caput, ambos do Código Penal, no caso de PATRICIA, e no artigo 345, c.c. o artigo 129, § 9º, ambos do Código Penal, no caso de AILTON.

[...]

Dessa forma, como também fundamentado pelo Ministério Público, considerando a pena abstratamente cominada aos delitos, necessário o reconhecimento da prescrição.

As penas máximas cominadas abstratamente para os crimes supracitados são de 01(um) mês, 01 (um) ano e 03 (três) anos de detenção, respectivamente. Desse modo, os prazos prescricionais são de 03 (três) anos, 04 (quatro) anos e 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, incisos VI, V e IV, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 06 de agosto de 2013 (fls. 62/63), sem que a sentença condenatória fosse proferida.

Assim, decorridos mais de 08 (oito) anos desde o recebimento da denúncia sem que sobreviessem causas suspensivas ou interruptivas, forçoso o reconhecimento da pretensão punitiva.

Pelo exposto, diante da desclassificação operada, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus AILTON DIAS DOS SANTOS e PATRÍCIA SOARES DE LIMA MONTEIRO, com base no artigo 107, IV, do Código Penal.

Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Taboão da Serra, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA